

FREE MOBILE data breach action

[Association], a certified consumer association, seeks €[to be set] to fund a French collective damages action (action de groupe) against FREE MOBILE on behalf of 24,633,469 victims (counted as contracts by the CNIL).

Source decision: CNIL Délibération SAN-2026-001 du 8 janvier 2026

Legal basis: GDPR art. 5-1-e, GDPR art. 32, GDPR art. 34

Status: appeal status not stated in the decision

DRAFT FOR LEGAL REVIEW · generated from the CNIL decision · every quote is checked word for word against the decision · values in [brackets] are to be provided

Type of harm

IS THE HARM QUANTIFIED?

AI assessment

☐ Quantified

☐ Quantifiable

☒ To be proven

NATURE

AI assessment

☒ Financial

☒ Non-material

☐ Overcharge

☐ Loss of chance

The decision recognises a risk of financial harm (e.g., fraudulent payments using exposed IBANs) and non-material harm (e.g., distress, fear of identity theft, phishing attempts) for the affected individuals due to the data breach.

« la formation restreinte considère que l'accès non autorisé ou la divulgation des données traitées par la société est de nature à créer un préjudice moral et matériel pour les personnes concernées. » (p. 11) ✓ verbatim

Victims

NUMBER

CNIL decision

24,633,469

contracts

IDENTIFIABLE?

AI assessment

☒ Yes

☐ Partly

☐ No

« l'attaquant a pu prendre connaissance, des données concernant 24 633 469 contrats » (p. 3) ✓ verbatim

CATEGORY

AI assessment

☒ Consumers

☐ Businesses

☐ Retail investors

☐ Employees

☐ Other

Proof of class membership: the breach notification email sent between 24 and 29 October 2024 AI assessment

Subgroups: customers whose IBAN was exposed (convergent customers); customers whose identity, contact, and contractual data were exposed

« a informé les personnes concernées de la survenance de la violation de données, par courriel, de manière échelonnée entre le 24 et le 29 octobre 2024 » (p. 2) ✓ verbatim · repaired by code, check support

Defendant

NATURE

AI assessment

☒ Private company

☐ Listed group

☐ Public body

☐ Association or union

SOLVENCY

AI assessment

☐ Low

☐ Medium

☒ Strong

The parent group ILIAD had a revenue of 10.024 billion euros in 2024.

Indicators: revenue €10.0bn (ILIAD, 2024), group ILIAD, insurance [], competent court civil Assumption

« En 2024, le chiffre d'affaires de la société ILIAD était de 10,024 milliards d'euros pour un résultat net de 367 millions d'euros. » (p. 2) ✓ verbatim

Value of the claim

€

Total = victims who opt in × compensation per victim Computed

Scenario	Opt-ins	€ / victim	Total
Low (0.5%)	123,167	€150	€18.5M
Base (2%)	492,669	€150	€73.9M
High (5%)	1,231,673	€150	€184.8M

FUNDING SOUGHT

€[]M

FUNDER'S SHARE

Assumption

30%

Opt-in rates and € per victim are assumptions (rate based on: iban). Benchmarks: minimum claim of €2-4M in France; investment of about 1/10 of claim value (European Commission study, 2025).

Timeline

Expected duration: [] years · Limitation period ends: [date]

Facts

Sept.-Oct. 2024

Source decision

8 Jan. 2026

Filing

[target date]

Judgment on liability

[estimate]

Victims opt in

[period]

Compensation paid

[estimate]

« Celle-ci a duré du 28 septembre au 22 octobre 2024. » (p. 2) ✓ verbatim

FUNDING FRAMEWORK · ART. 16, FRENCH LAW OF 30 APRIL 2025

- ☐ No funder influence over the conduct of the action
- ☐ Funding publicly disclosed
- ☐ Written conflict-of-interest policy
- ☐ Funder has no ties to the defendant

Ticked only by the association.

THE ASSOCIATION

[Name], certified since [date]

Statutory purpose: [link to the action]

Counsel: [law firm]

Contact: [name, role, email]

Summary of the decision

Délibération SAN-2026-001 du 8 janvier 2026. Plain-language summary; each sentence is followed by the passage of the decision that supports it.

1. The French data protection authority CNIL sanctioned Free Mobile for a personal data breach.

« Délibération de la formation restreinte n° SAN-2026-001 du 8 janvier 2026 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société FREE MOBILE » (p. 1) ✓ **verbatim**

2. An attacker accessed Free Mobile's system between 28 September and 22 October 2024, compromising the confidentiality of subscriber data.

« Celle-ci a duré du 28 septembre au 22 octobre 2024. » (p. 2) ✓ **verbatim** · **trimmed by code, check support**

3. The breach exposed data from 24,633,469 contracts, including identity, contact, contractual data, and IBANs for convergent customers.

« dont 19 460 891 contrats mobiles (FREE MOBILE) et 5 172 577 contrats fixes » (p. 3) ✓ **verbatim** · **trimmed by code, check support**

4. The CNIL found Free Mobile breached Article 5-1-e) of the GDPR by retaining data for longer than necessary.

« la formation restreinte considère qu'en conservant des données pendant des durées excessives la société a commis un manquement à l'article 5-1-e) du RGPD » (p. 6) ✓ **verbatim**

5. The CNIL found Free Mobile breached Article 32 of the GDPR by failing to implement appropriate security measures.

« la formation restreinte considère, qu'au jour du contrôle, la société n'avait pas déployé les moyens suffisants pour être en mesure de détecter les activités suspectes sur son VPN, son réseau interne et son outil de gestion de ses abonnés, ce qui constitue un manquement à l'article 32 du RGPD » (p. 15) ✓ **verbatim**

6. The CNIL found Free Mobile breached Article 34 of the GDPR by not properly informing affected individuals about the breach.

« la formation restreinte considère que la société a commis un manquement à l'article 34 du RGPD en ne communiquant pas aux personnes concernées par la violation de données les informations nécessaires dès le premier niveau d'information » (p. 21) ✓ **verbatim** · **page corrected**

7. Free Mobile notified affected individuals by email between 24 and 29 October 2024 to avoid overloading mail servers.

« elle a informé les personnes concernées de la survenance de la violation de données, par courriel, de manière échelonnée entre le 24 et le 29 octobre 2024 afin de ne pas saturer les serveurs de messagerie » (p. 2) ✓ **verbatim**

8. The CNIL imposed a fine of 27 million euros on Free Mobile for the breaches.

« prononcer à l'encontre de la société FREE MOBILE, une amende administrative d'un montant de 27 000 000 (vingt-sept millions) d'euros au regard des manquements constitués aux articles 5-1-e), 32 et 34 du RGPD » (p. 28) ✓ **verbatim**